

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1258/2533

พนักงานอัยการ กรมอัยการ

โจทก์

นายพูลชัยหรือยงยุทธ วัฒนเกส

จำเลย

นายพูลชัยหรือยงยุทธ วัฒนเกส จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกา โดยผู้ขอประกันขอให้
หลักทรัพย์เดิมเป็นหลักประกัน

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดฐานมีอาวุธปืนเครื่องกระสุน
ปืนที่นายทะเบียนไม่อาจออกใบอนุญาตให้ได้ และเครื่องกระสุนปืนที่นายทะเบียนจะ
ออกใบอนุญาตให้ได้ไว้ในครอบครองโดยไม่รับอนุญาต ตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ
พ.ศ. 2490 มาตรา 7,55,72,75 ให้ริ้งกระทลงโทษ ฐานมีอาวุธปืน เครื่องกระสุน
ปืนที่นายทะเบียนไม่อาจออกใบอนุญาตให้ได้ จำคุก 4 ปี ฐานมีเครื่องกระสุนปืนที่
นายทะเบียนอาจออกใบอนุญาตให้ได้ ปรับ 2,000 บาท

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ
พ.ศ. 2490 มาตรา 7,72 วรรคสอง และมาตรา 55,74 วรรคแรกนอกจากที่แก้คงให้
เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้น

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว และมีคำร้องประกอบของผู้ขอประกัน(สำนวนธุรการ
อันดับ 24,23)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวทั้งในระหว่างการพิจารณาของศาล
ชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ โดยในชั้นอุทธรณ์ตีราคาประกัน 200,000 บาท (สำนวน
รุกรการ อันดับ 2 แผ่นที่ 3, อันดับ 13แผ่นที่ 2)

คำสั่ง

คดีนี้ห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง จำเลยยังมีได้ยื่นฎีกาในชั้นนี้จึงยังไม่มีเหตุที่
จะพิจารณาให้ปล่อยชั่วคราว ยกคำร้อง

คดีนี้ห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง จำเลยยังมีได้ยื่นฎีกาในชั้นนี้จึงยังไม่มีเหตุที่
จะพิจารณาให้ปล่อยชั่วคราว ยกคำร้อง

(ชุม สุกแสงเปล่ง-เสริมพงศ์ วรยิ่งยง-ประคนธ์ พันธุ์วิชาติกุล)

แหล่งที่มา	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
แผนก	
หมายเลขคดีแดงศาลชั้น	
ต้น	หมายเหตุ